

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 174/2530	อัยการกรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายสุรชัย วิมลศรีสุภาพ	โจทก์
	นางสาวสุทธาทิพย์ ลิ้มรุ่งสุขโข	จำเลย
	นายตุรงค์ ทรงศิลป์	ผู้ร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 119

ผู้ประกันตัวจำเลยในคดีอาญายื่นฎีกาขอลดค่าปรับกรณี ผิดสัญญาประกัน ศาลฎีกามีคำสั่งให้งดการบังคับคดีไว้ในระหว่าง พิจารณาตามคำร้องของ ผู้ประกันได้

กรณีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว โดยมีผู้ร้องเป็นผู้ประกัน ในราคาประกัน 50,000 บาท ต่อมาผู้ร้องผิดสัญญาประกัน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งปรับนายประกันตามสัญญาประกัน ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้มีการลดค่าปรับ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษา แก่เป็นว่า ให้ปรับนายประกัน 40,000 บาท นอกจากที่แก้ ให้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ผู้ร้องฎีกา และยื่นคำร้อง ขอให้งดการบังคับคดีไว้ก่อนจนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษา

ศาลฎีกาสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้งดการบังคับคดีไว้ในระหว่างฎีกา"

(เสียม ทวีชัยการ-ยนต์ พีรวินิจ-พลจิตต์ ดียิน)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ